P U T U S A N
Nomor 900/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIHAN SRI NELITA ALS JIHAN BINTI SLAMAT**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim Rt.002 Rw.005 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat 16 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini dampingi oleh Sdr. Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S,H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Warto, S.H., Qhoinul M., S.H. dan Alan Kusuma, S.H. , Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 900/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 900/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan pidana terhadap JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
  - Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) buah dompet sedang warna cokelat tua.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 9 (Sembilan) lembar.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permbelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya:

Priamair:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Jihan Sri Nelita;
2. Menyatakan Terdakwa Jihan Sri Nelita memenuhi secara sah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Jihan Sri Nelita;
4. Membebankan biaya perkar ini kepada negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya: Terdakwa menyesal, mengaku bersalah serta merupakan single parent yang mempunyai anak berusia 1,5 (satu setengah) Tahun dan mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib yang atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika*
golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu – sabu dari rekan Terdakwa yang bernama SANDI (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah SANDI (belum tertangkap) yang berada di Jl. Agussalim kel. sukaramai kota Pekanbaru yang mana narkotika tersebut telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 9 (Sembilan) paket kepada pembeli dengan harga perpaketnya yakni Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa setelah menjual narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang mana pada saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sedang lewat di depan rumah pak wel yang beralamat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Pekanbaru datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi LARDSON DEAN dan saksi UCOK BRANDO yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dan uang senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama SANDI (belum tertangkap) sedangkan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 245/BB/IV/10267/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
    - Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Labortories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0879/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laborotorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar kedalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika golongan I nomor urut 61 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib yang atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu – sabu dari rekan Terdakwa yang bernama SANDI (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah SANDI (belum tertangkap) yang berada di Jl. Agussalim kel. sukaramai kota Pekanbaru yang mana narkotika tersebut telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 9 (Sembilan) paket kepada pembeli dengan harga perpaketnya yakni Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa setelah menjual narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang lewat di depan rumah pak wel yang beralamat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Pekanbaru datanglah saksi UNTARI bersama- sama dengan saksi LARDSON DEAN dan saksi UCOK BRANDO yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dan uang senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama SANDI (belum tertangkap) sedangkan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 245/BB/IV/10267/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor Polda Riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Labortories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0879/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laborotorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar kedalam narkotika golongan I nomor urut 61 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 112 ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lardson Dean, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**
   - Bahwa saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Iptu Untari dan Brgadir Ucok telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Pekanbaru;
   - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua;
   - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan oleh Brigadir Ucok dilantai tidak jauh dari Terdakwa berdiri tepatnya didepan Terdakwa;
   - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua, diakui adalah milik dari Terdakwa, terhadap narkotika tersebut dibuang oleh Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan;
   - Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu menurut keterangan Terdakwa didapat dari sdr. Sandi (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dijualkan;
   - Bahwa terhadap uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa adalah hasil dari penjualan sabu yang belum disetorkan kepada sdr. Sandi (DPO);
   - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pukul 21.45 Wib selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama tim yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan Anggota Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya'
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ucok Wilson Brando Hutagaol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Iptu Untari dan Lardson Dean telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan oleh saksi sendiri dilantai tidak jauh dari Terdakwa berdiri tepatnya didepan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua, diakui adalah milik dari Terdakwa, terhadap narkotika tersebut dibuang oleh Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu menurut keterangan Terdakwa didapat dari sdr. Sandi (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dijualkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa adalah hasil dari penjualan sabu yang belum disetorkan kepada sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pukul 21.45 Wib selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama tim yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya'
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sandi (DPO) pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sandi (DPO) yang berada di Jl. Agus Salim Kel. Sukaramai Kota Pekanbaru yang mana narkotika tersebut telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli dengan harga per paketnya yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa ingin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulang ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang lewat di depan rumah Pak Wel yang beralamat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, kemudian datanglah beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polresta Pekanbaru yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama SANDI (belum tertangkap) sedangkan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua, diakui adalah milik dari Terdakwa, terhadap narkotika tersebut dibuang oleh Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu menurut keterangan Terdakwa didapat dari sdr. Sandi (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa adalah hasil dari penjualan sabu yang belum disetorkan kepada sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.

2. Uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 9 (Sembilan) lembar;
3. 1 (satu) buah dompet sedang warna cokelat tua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 245/BB/IV/10267/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
    - Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0879/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa:
  1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 gram diberi nomor barang bukti 1322/2024/NNF;

Barang bukti disita dari tersangka an. Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat;

Kesimpulan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti dengan nomor: 1322/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina;**

Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

a. Barang bukti No. 1322/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/0,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib bertemapt di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, Terdakwa Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Pekanbaru dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sandi (DPO) pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sandi (DPO) yang berada di Jl. Agus Salim Kel. Sukaramai Kota Pekanbaru yang mana narkotika tersebut telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli dengan harga per paketnya yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang lewat di depan rumah Pak Wel yang beralamat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, kemudian datanglah beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polresta Pekanbaru yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama SANDI (belum tertangkap) sedangkan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua, diakui adalah milik dari Terdakwa, dan terhadap 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu menurut keterangan Terdakwa didapat dari sdr. Sandi (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa adalah hasil dari penjualan sabu yang belum disetorkan kepada sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **JIHAN SRI NELITA Als JIHAN Binti SLAMAT** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 245/BB/IV/10267/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
    - Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0879/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa:

  1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 gram diberi nomor barang bukti 1322/2024/NNF;

  Barang bukti disita dari tersangka an. Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat;

  Kesimpulan:

  Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

  1. Barang bukti dengan nomor: 1322/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina;**

  Keterangan:

  Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

  Sisa barang bukti berupa:

  a. Barang bukti No. 1322/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/0,02 gram;

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relevan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa Terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman":

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "***memiliki***" adalah **1.**mempunyai; **2.**mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian "***menyimpan***" adalah **1**.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; **2**. menabung (uang); **3**. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; **4**.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); **5**.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari "***menguasai***" adalah **1.**berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); **2.** mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; **3**.mengurus*;* **4**. menahan; mengendalikan; **5**.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari "***menyediakan***" adalah **1**.menyiapkan; mempersiapkan: **2**.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;**3**.mencadangkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan“, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah frase “menguasai”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib bertemapt di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, Terdakwa Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Pekanbaru dikarenakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sandi (DPO) pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sandi (DPO) yang berada di Jl. Agus Salim Kel. Sukaramai Kota Pekanbaru yang mana narkotika tersebut telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli dengan harga per paketnya yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang lewat di depan rumah Pak Wel yang beralamat di Jl. Agus salim Gg. Asalam Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, kemudian datanglah beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polresta Pekanbaru yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama SANDI (belum tertangkap) sedangkan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua, diakui adalah milik dari Terdakwa, dan terhadap 1 (satu) paket kecil plastik flip bening berisikan narkotika jenis sabu menurut keterangan Terdakwa didapat dari sdr. Sandi (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa adalah hasil dari penjualan sabu yang belum disetorkan kepada sdr. Sandi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0879/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 gram diberi nomor barang bukti 1322/2024/NNF;

Barang bukti disita dari tersangka an. Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti dengan nomor: 1322/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina;**

Keterangan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

a. Barang bukti No. 1322/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/0,02 gram;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :
   - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
   - Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.
2. 1 (satu) buah dompet sedang warna cokelat tua;

Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 9 (sembilan) lembar;

Dikarenakan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jihan Sri Nelita Als Jihan Binti Slamat,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,04 gram untuk bahan uji di labfor Polda Riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.

b. 1 (satu) buah dompet sedang warna cokelat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 9 (sembilan) lembar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dedy, S.H., M.H.	Indra Lesmana Karim, S.H.
Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Hj. Suryani Afan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)